

1501718-08.2021.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: FERNANDO ANTONIO DE LIMA

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... dois disseram que tinham passagem por tráfico. O adolescente era primo do dono da moto. A moto, salvo engano, estava em nome de terceiros.

O réu, em seu interrogatório judicial, disse que não entregou a moto ao adolescente. O acusado afirmou que era ele, réu, quem dirigia a moto.

De fato, há dúvidas, conforme apontou o Ministério Público, de quem conduzia a moto. O réu negou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 15, nº 2210, Jales - SP - cep 15700-038

SENTENÇA

Processo nº:

1501718-08.2021.8.26.0297

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RYAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. FERNANDO ANTÔNIO DE LIMA

VISTOS.

As sentenças proferidas no Juizado Especial Criminal dispensam relatório (Lei nº 9.099/95, art. 81, §3º).

Trata-se de ação penal, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO narra que, no dia 21 de junho de 2021, por volta da 20h.30min., na Avenida João Amadeu, 3470, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca de Jales/SP, RYAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA, qualificado a fls. 18, entregou a direção da motocicleta Honda/CG 125 Titan, cor vermelha, placa CWW-5367/Tanabi-SP, a Gustavo Henrique dos Santos Rocha, adolescente não habilitado.

Conforme apurado, o denunciado e o adolescente, que são primos, vieram de Fernandópolis para Jales na noite dos fatos e, assim que entraram no perímetro urbano, o denunciado confiou a direção da motocicleta ao adolescente.

Quando trafegavam pela Avenida João Amadeu, eles foram abordados por policiais militares, os quais constataram que Gustavo era adolescente e, portanto, não habilitado à condução de veículos automotores.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, ambos confessaram os fatos, lavrando-se o presente termo circunstanciado.

Eis os termos da ação penal.

O caso comporta absolvição.

A testemunha de acusação LUIS FERNANDO LUNGATTO, policial militar, afirmou, em juízo, que estava em patrulhamento, quando viu a motocicleta. O porte físico do condutor indicava se tratar de uma pessoa menor de idade. O maior estava de passageiro. Na pesquisa de documentação, notamos que a moto tinha infrações e o

condutor era menor de idade. Os dois disseram que tinham passagem por tráfico. O adolescente era primo do dono da moto. A moto, salvo engano, estava em nome de terceiros.

O réu, em seu interrogatório judicial, disse que não entregou a moto ao adolescente. O acusado afirmou que era ele, réu, quem dirigia a moto.

De fato, há dúvidas, conforme apontou o Ministério Público, de quem conduzia a moto. O réu negou peremptoriamente que confiou ao primo a moto.

Portanto, não se sabe ao certo se era o réu ou o primo quem de fato dirigia a moto.

Posto isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para absolver RYAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA, no que se refere ao delito previsto no art. 310, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada), por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em função do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, arbitram-se, em 100% do valor estabelecido na tabela, os honorários do Doutor Advogado nomeado ao réu, fls. 44. Oportunamente, expeça-se certidão.

Ministério Público, Defesa e réu saíram intimados, nesta audiência, da sentença absolutória.

Jales, 16 de maio de 2022.

FERNANDO ANTÔNIO DE LIMA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA